

1513374-38.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153844/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 25411202 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2153844 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON BORGES PEREIRA DE SOUSA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513374-38.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513374-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153844/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 25411202 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2153844 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON BORGES PEREIRA DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

ISAÍAS ALVES DOS SANTOS e MARLON BORGES PEREIRA DE SOUSA, ambos qualificados nos autos foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 15:00 horas, na Rua do Bombeiro, Jardim Capela, nesta comarca, agindo em concurso com identidade de desígnios e propósitos, guardavam, para entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 210 (duzentos e dez) invólucros plásticos divididos em saquinhos plasticos com fecho por pressão e frascos plásticos com tampa, encerrando a massa líquida aproximada de 692g (seiscentos e noventa e dois gramas)

da droga feita de fragmentos vegetais contendo tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", bem como 3 (três) invólucros plásticos do tipo "eppendorf", encerrando a massa líquida aproximada de 1g (um grama) da droga cocaína, na forma particulada, conforme o auto de exibição e apreensão a fls. 17 e laudo de constatação provisória da presença dos princípios ativos a fls. 34/37, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 117/119, os réus foram pessoalmente citados às fls. 144 e 146, apresentaram defesa por escrito às fls. 150/151, e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas duas testemunhas e os réus interrogados. Ao final, as partes apresentaram alegações finais (fls. 190/195).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 24/26, auto de exibição e apreensão de fls. 20, laudo de constatação de fls. 37/40, laudos periciais de fls. 172/174, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 169/171.

A autoria, por seu turno, é indubitável em relação ao corréu ISAÍAS, o qual confessou a prática delituosa e foi preso em flagrante na posse da mochila contendo as drogas indicadas na denúncia. Quanto ao corréu MARLON, o conjunto probatório não fornece a segurança necessária à condenação. Senão vejamos:

O réu Isaías Alves dos Santos admitiu a imputação. Disse que o local é uma viela; estava no meio dela com a mochila contendo as drogas. Disse que estava sozinho. Marlon não teve qualquer envolvimento e somente foi trazido depois pelos policiais, quando o interrogando já estava detido. Assume ser traficante na região e afirma que Marlon não é. Conhece-o de vista.

O réu Marlon Borges Pereira de Sousa negou a imputação. Disse que mora na comunidade há mais de 30 anos. Disse que estava andando pela comunidade quando foi abordado pelos policiais. Somente compareceu ao local quando o corréu estava sendo colocado dentro da viatura.

O policial civil Israel Simões de Araújo afirmou que realizava diligência de combate ao tráfico de drogas na região, que é conhecida pela traficância. Foi ao local com seu parceiro em viatura descaracterizada; da rua onde passaram com a viatura foi possível visualizar a viela, onde estavam os dois réus conversando. Não fizeram campana. Seu parceiro desembarcou e foi pela frente, ao passo que o depoente foi por trás deles. Seu parceiro deu voz de comando e conseguiu abordar um (Isaías); o outro (Marlon) correu e o depoente conseguiu aborda-lo. Com um deles (Isaías) tinha uma mochila com bastante maconha e com o outro não havia drogas. O que foi abordado com a mochila informou que o outro estava fazendo campana. Não havia armas na posse deles. Não fizeram campana. Passaram e em breves instantes observaram a movimentação dos réus. Esclarece que só viu ambos conversando.

O policial civil Eduardo Simões de Araújo disse ter realizado diligência em ponto conhecido pela traficância. A Rua do Bombeiro é estreita e tem um córrego, de modo que não permite fazer campana. Passaram com a viatura descaracterizada e visualizaram os réus conversando. Tentou se aproximar para fingir uma compra de entorpecente, enquanto seu parceiro tentou cerca-los. Eles correram. Conseguiu abordar Isaías, com a mochila. O outro correu. Fizeram perguntas a eles: Isaías indicou que Marlon era campana dele. A principio ele poderia ser usuário de droga, mas o parceiro dele indicou ser campana. As drogas estavam já embaladas e separadas para o tráfico e havia dinheiro também. Marlon confessou informalmente. No local não é possível fazer campana. Os dois (réus) estavam juntos. O local é uma comunidade: uma viela em que passam crianças e outras pessoas. Pode ser que eles estivessem só conversando, mas Isaías relatou que Marlon estava com ele na campana. Observa-se, assim, que os policiais que abordaram os acusados não fizeram campana e não visualizaram qualquer conduta de MARLON que implicasse traficância. A essa conclusão chegaram sem qualquer amparo em elementos concretos da conduta do acusado, conforme se verifica dos depoimentos acima transcritos. Ademais, nada de

ilícito foi encontrado com ele e o corréu Isaías excluiu seu envolvimento. Já quanto a ISAÍAS, os relatos policiais são firmes e seguros no sentido de que ele estava com uma mochila contendo as drogas destinadas ao tráfico, o que, ademais, foi confessado pelo réu. Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas quanto ao corréu Isaías, o decreto condenatório é medida que se impõe. Passo, pois, à dosimetria da pena. O réu é primário e não apresenta antecedentes criminais, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu confessou o crime, todavia, inviável a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231, do S.T.J. Observo, outrossim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que, como dito acima, o réu é primário e não possui qualquer antecedente criminal, com o que não se pode presumir que se dedicasse de forma habitual ao tráfico de entorpecente ou que integre organização criminosa. Assim diminuo a pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda privativa de liberdade em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e no pagamento de mais 10 dias multa. Somando-se as penas pecuniárias, chega-se ao valor de 176 dias-multa. Fixo o dia multa no valor mínimo, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte o pedido e:

- (i) absolvo MARLON BORGES PEREIRA DE SOUSA, qualificados nos autos, da imputação contida na denúncia (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- (ii) condeno ISAÍAS ALVES DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01) ano e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme fundamentação supra.

Até pela natureza da sanção imposta o réu Isaías poderá recorrer em liberdade. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, proceda-se às anotações de praxe, comunicando-se a Justiça Eleitoral, dispensando-se a anotação do nome do réu no rol dos culpados, conforme recente orientação da E. Corregedoria Geral de Justiça.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA